

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10653/2553

นางสาวนวรรตน์ อัสสรตนานนท์
นายกิตติพงษ์ อัสสรตนานนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 917 วรรคสอง

ใช้กระบวนชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน แม้ไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" แต่ได้มีการขีดคร่อมพร้อมกับมีข้อความว่า "A/C PAYEE only" ในช่องขีดคร่อม อันมีความหมายว่าเช็คนี้ห้ามเปลี่ยนมือและต้องจ่ายเงินแก่ธนาคาร กล่าวคือต้องนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่มีธนาคารเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำเช็คไปเข้าบัญชี จำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจรับเช็คดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดไว้กับจำเลยที่ 2 การกระทำของจำเลยที่ 2 โดยพนักงานของจำเลยที่ 2 นำเช็คฝากเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดไว้กับจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 225,928.76 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งบังคับให้โจทก์ชำระค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นเงินจำนวน 202,301.37 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2540 จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความให้เป็นเงินจำนวน 7,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชา
ธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระเงิน
พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมเท่ากับจำนวนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแก่
โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลอุทธรณ์แทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้ง
ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า นายชูศักดิ์และนางอารีย์รวม
กันออกเช็คธนาคารนคร จำกัด (มหาชน) สาขาวัดตึก เลขที่ 1022037 ลงวันที่
9 กันยายน 2540 จำนวนเงิน 200,000 บาท ระบุชื่อโจทก์และขีดคร่อมระบุในช่องที่
ขีดคร่อมว่า "A/C PAYEE only" ในวันที่ 10 กันยายน 2540 จำเลยที่ 1 ลงลายมือ

ชื่อของโจทก์สลับหลังเช็คดังกล่าว แล้วนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากเลขที่ 088-2-02477-1 ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดไว้กับจำเลยที่ 2 สาขาซอยซอยทองหล่อ จำเลยที่ 2 รับเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 แล้วส่งเช็คไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) สาขาวัดตึก และโอนเงินจำนวนเงินตามเช็คนั้นเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 แล้ว

...ปัญหาวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เช็คเอกสารหมาย จ.2 ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน แม้จะไม่ได้ขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" แต่ได้มีการขีดคร่อมพร้อมกับมีข้อความว่า "A/C PAYEE only" ในช่องขีดคร่อม อันมีความหมายว่าเช็คนี้ห้ามเปลี่ยนมือและต้องจ่ายเงินแก่ธนาคาร กล่าวคือต้องนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่มีแก่ธนาคารเท่านั้น เมื่อโจทก์มิได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำเช็คไปเข้าบัญชี จำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจรับเช็คเอกสารหมาย จ.2 ฝากเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดไว้กับจำเลยที่ 2 การกระทำของจำเลยที่ 2 โดยพนักงานของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์...

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกาแทนโจทก์ 6,000 บาท

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สิทธิชัย พรหมศร-จักร อุตตโม)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์
ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2163/2545

ต้น

หมายเหตุ